

Kazusy rekrutacyjne

**Inspektor/inspektorka ochrony
zabytków - zabytkowe parki, zespoły
pałacowo-ogrodowe, cmentarze i
zieleni**

36 praktycznych kazusów

duża czcionka • układ mobilny • odpowiedzi
modelowe • podstawy prawne • pułapki rekrutacyjne

Stan prawny przyjęty do opracowania: 18.09.2026

Materiał przygotowany pod zakres obowiązków i wymagań z
ogłoszenia nr 167666.

Stały schemat: 6 kroków

W kazusie nie zaczynaj od numeru artykułu. Najpierw zakwalifikuj stan faktyczny, a dopiero potem nazwij przepis.

1. Co jest chronione?

Rejestr czy tylko ewidencja? Cała nieruchomość, park/ogród, budynek, otoczenie, cmentarz, zieleń?

2. Kto jest organem?

WKZ, wójt/burmistrz/prezydent, organ administracji architektoniczno-budowlanej, RDOŚ - zależnie od reżimu.

3. Jaki tryb?

Pozwolenie, zgłoszenie, wyjątek, kontrola, zalecenia, decyzja naprawcza.

4. Jakie inne reżimy?

Ochrona przyrody, gatunki chronione, Prawo budowlane, archeologia, MPZP.

5. Jakie dowody?

Decyzja o wpisie, mapa, oględziny, fotografie, program prac, ekspertyza, dokumentacja wykonawcza.

6. Jak kończę sprawę?

Rozstrzygnięcie, warunki, terminy, pouczenie, kontrola wykonania i dokumentacja.

Ściąga 2026

80 / 65 / 50 cm

Progi obwodu pnia na wysokości 5 cm w art. 83f ust. 1 pkt 3 i ust. 4 u.o.p.

130 cm

Wysokość pomiaru obwodu we wniosku o zezwolenie i przy naliczaniu opłaty.

21 + 14 dni

Oględziny po zgłoszeniu osoby fizycznej + termin na sprzeciw po oględzinach.

6 miesięcy

Jeżeli po oględzinach drzewo nie zostało usunięte - potrzebne ponowne zgłoszenie.

60 dni

Termin WKZ na sprzeciw od zgłoszenia z art. 36aa.

2 lata

Jeżeli działania z art. 36aa nie rozpoczęły się w tym czasie od wskazanego terminu - ponowne zgłoszenie.

30% / 50%

Poza wyjątkami: przekroczenie 30% korony = uszkodzenie; 50% = zniszczenie.

7 / 14 / 14 dni

7 dni na uwagi po odmowie podpisu protokołu; 14 dni na zastrzeżenia do zaleceń; 14 dni na reakcję WKZ.

Mnemonika

5 cm = próg zgłoszenia/zwolnienia. 130 cm = opis drzewa i opłata. 21 + 14 = osoba fizyczna. 60 = zgłoszenie konserwatorskie. 2 lata = ponowne zgłoszenie art. 36aa.

5 obszarów rozmowy

● A. Drzewa, krzewy i zabytkowa zielen

15 kazusów

● B. Pozwolenia i zgłoszenia konserwatorskie

6 kazusów

● C. Prawo budowlane - relacja z ochroną zabytków

4 kazusów

● D. Kontrole, zalecenia i odbiór prac

5 kazusów

● E. KPA i praca na projekcie rozstrzygnięcia

6 kazusów

Jak się uczyć

Najpierw przeczytaj tylko „Stan faktyczny” i „Pytania”.
Odpowiedz na głos w 30-60 sekund. Dopiero potem przejdź do zielonego boksu z odpowiedzią.

W praktyce zawsze sprawdzaj aktualny tekst ustawy i decyzję o wpisie konkretnego zabytku.

A

Drzewa, krzewy i zabytkowa zieleń

15 kazusów • każda para stron działa jak fiszka:
pytanie → odpowiedź

Cmentarz wpisany do rejestru - czy każde drzewo podlega art. 36 ust. 1 pkt 1b?

STAN FAKTYCZNY

Na cmentarzu wpisanym do rejestru zabytków właściciel chce usunąć starą lipę. Z decyzji o wpisie nie wynika jeszcze, czy ochroną objęto układ zieleni, czy przede wszystkim historyczny teren, nagrobki i układ cmentarza.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Od czego zaczynasz analizę?
- Czy sam fakt, że jest to cmentarz wpisany do rejestru, automatycznie oznacza tryb z art. 36 ust. 1 pkt 1b?
- Kto będzie organem w sprawie usunięcia drzewa?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Cmentarz wpisany do rejestru - czy każde drzewo podlega art. 36 ust. 1 pkt 1b?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Najpierw sprawdzam decyzję o wpisie i dokładny przedmiot ochrony. Nie utożsamiam automatycznie cmentarza z parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.
- Jeżeli chroniona jest także zaprojektowana zielen, usunięcie drzewa może wejść w art. 36 ust. 1 pkt 1 albo 1b. Jeżeli nie - zasadniczy tryb usunięcia drzewa wynika z ustawy o ochronie przyrody.
- Ponieważ nieruchomość jest wpisana do rejestru, organem w sprawie zezwolenia/zgłoszenia z ustawy o ochronie przyrody jest WKZ.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 3, art. 6, art. 36 ust. 1 pkt 1 i 1b; u.o.p.: art. 83a ust. 1.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Pierwsze pytanie w sprawie zieleni zabytkowej brzmi: co dokładnie jest wpisane do rejestru? Nazwa obiektu nie zastępuje treści decyzji o wpisie.

Małe drzewo w zabytkowym parku - poniżej progu z ustawy o ochronie przyrody

STAN FAKTYCZNY

W parku wpisanym do rejestru planuje się usunąć młodą lipę o obwodzie 42 cm na wysokości 5 cm. Usunięcie nie jest częścią programu prac konserwatorskich ani restauratorskich.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy próg 50 cm zwalnia z wszystkich formalności?
- Jaki tryb konserwatorski należy rozważyć?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Małe drzewo w zabytkowym parku - poniżej progu z ustawy o ochronie przyrody

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Próg z art. 83f ust. 1 pkt 3 oznacza, że co do zasady nie jest potrzebne zezwolenie z art. 83 ust. 1. Nie usuwa jednak odrębnego reżimu ochrony zabytków.
- Jeżeli drzewo rośnie na nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, usunięcie z innych przyczyn niż prace konserwatorskie/restauratorskie wymaga pozwolenia z art. 36 ust. 1 pkt 1b.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 83f ust. 1 pkt 3; u.o.z.: art. 36 ust. 1 pkt 1b.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Progi 80/65/50 cm są progami z ustawy o ochronie przyrody. Nie są automatycznymi progami zwalniającymi z ochrony konserwatorskiej zabytkowego parku.

Osoba fizyczna chce usunąć klon 58 cm z wpisanej nieruchomości, która nie jest parkiem

STAN FAKTYCZNY

Właściciel domu na działce wpisanej do rejestru chce prywatnie usunąć klon pospolity. Obwód na wysokości 5 cm wynosi 58 cm. Działka nie jest wpisany parkiem, ogrodem ani inną formą zaprojektowanej zieleni.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Zezwolenie czy zgłoszenie?
- Do jakiego organu?
- Jakie dwa terminy trzeba pamiętać?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Osoba fizyczna chce usunąć klon 58 cm z wpisanej nieruchomości, która nie jest parkiem

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Dla osoby fizycznej usuwającej drzewo na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą działa art. 83f ust. 4, ponieważ dla tego gatunku przekroczono próg 50 cm.
- Zgłoszenie składa się do WKZ, bo drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru.
- WKZ ma 21 dni od doręczenia zgłoszenia na oględziny, a po oględzinach 14 dni na ewentualny sprzeciw. Brak sprzeciwu pozwala usunąć drzewo; po 6 miesiącach bez usunięcia potrzebne jest ponowne zgłoszenie.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 83a ust. 1 oraz art. 83f ust. 3a, 4, 6, 8 i 13.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Na nieruchomości wpisanej do rejestru WKZ może wnieść sprzeciw także z powodu lokalizacji drzewa - art. 83f ust. 14.

Wierzba 70 cm na wpisanej działce niebędącej parkiem

STAN FAKTYCZNY

Osoba fizyczna chce usunąć wierzbę o obwodzie 70 cm na wysokości 5 cm, na własnej wpisanej do rejestru działce. Cel jest prywatny, a teren nie jest parkiem, ogrodem ani inną formą zaprojektowanej zieleni.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy trzeba dokonać zgłoszenia z art. 83f ust. 4?
- Czy sam wpis nieruchomości do rejestru tworzy obowiązek zgłoszenia z art. 36aa?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Wierzba 70 cm na wpisanej działce niebędącej parkiem

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie - dla wierzb próg wynosi 80 cm. Drzewo 70 cm mieści się w zwolnieniu z art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. a.
- Art. 36aa ust. 1 pkt 5 wyłącza z tego zgłoszenia usuwanie drzew lub krzewów z wpisanej nieruchomości, która nie jest parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.
- Nadal trzeba sprawdzić zakres wpisu, ochronę gatunkową i ewentualne inne formy ochrony.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 4; u.o.z.: art. 36aa ust. 1 pkt 5.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Nie można mechanicznie stosować progu 50 cm do każdego gatunku. Dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i srebrzystego próg wynosi 80 cm.

Usunięcie drzewa jako element rewitalizacji zabytkowego parku

STAN FAKTYCZNY

W zatwierdzonym programie rewitalizacji parku wpisanego do rejestru przewidziano usunięcie trzech drzew kolidujących z odtworzeniem historycznej osi widokowej.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy stosujesz art. 36 ust. 1 pkt 1 czy pkt 1b?
- Co z odrębnym zezwoleniem przyrodniczym?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Usunięcie drzewa jako element rewaloryzacji zabytkowego parku

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Jeżeli usunięcie drzew jest elementem prac konserwatorskich lub restauratorskich, zasadniczym pozwoleniem jest pozwolenie z art. 36 ust. 1 pkt 1.
- Jeżeli ustawa o ochronie przyrody normalnie wymagałaby zezwolenia z art. 83 ust. 1 albo zgłoszenia osoby fizycznej z art. 83f ust. 4, WKZ rozstrzyga usunięcie drzewa w pozwoleniu konserwatorskim. Nie prowadzi się równolegle drugiej procedury o to samo usunięcie.
- W rozstrzygnięciu nadal stosuje się odpowiednie przepisy przyrodnicze dotyczące m.in. oględzin, gatunków chronionych, nasadzeń i opłat.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 1aa; u.o.p.: art. 83 ust. 5.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Integracja postępowania nie oznacza wyłączenia ochrony przyrody. Oznacza jedno rozstrzygnięcie WKZ uwzględniające oba reżimy.

Drzewo w zabytkowym parku koliduje z nową instalacją - poza pracami konserwatorskimi

STAN FAKTYCZNY

Właściciel parku wpisanego do rejestru chce usunąć zdrowe drzewo, ponieważ koliduje z planowaną instalacją. Usunięcie nie jest elementem prac konserwatorskich ani restauratorskich.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jaki jest właściwy tryb?
- Czy potrzebna jest druga decyzja z ustawy o ochronie przyrody?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Drzewo w zabytkowym parku koliduje z nową instalacją - poza pracami konserwatorskimi

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- To typowy przypadek do analizy pod art. 36 ust. 1 pkt 1b - usunięcie drzewa z wpisanego parku z przyczyny innej niż prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.
- Jeżeli według ustawy o ochronie przyrody potrzebne byłoby zezwolenie albo zgłoszenie, rozstrzygnięcie zostaje zintegrowane w pozwoleniu WKZ.
- Należy także sprawdzić relację z inwestycją budowlaną oraz warunek wykonania wycinki wynikający z art. 36 ust. 1ac.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36 ust. 1 pkt 1b, ust. 1aa i 1ac; u.o.p.: art. 83 ust. 5.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Nie kwalifikuj automatycznie każdej wycinki w parku jako „prac konserwatorskich”. Cel i program działania decydują, czy pkt 1, czy pkt 1b.

Drzewo owocowe w zabytkowym ogrodzie

STAN FAKTYCZNY

W ogrodzie wpisanym do rejestru właściciel chce usunąć starą jabłoń. Twierdzi, że drzewa owocowe można usuwać bez zezwolenia.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy ma rację?
- Jaki reżim trzeba zastosować w zabytkowym ogrodzie?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Drzewo owocowe w zabytkowym ogrodzie

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie można powołać się bezwarunkowo na zwolnienie dla drzew owocowych. Art. 83f ust. 1 pkt 5 wyłącza ze zwolnienia drzewa owocowe rosnące na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków albo na terenach zieleni.
- Jeżeli ogród jest wpisaną formą zaprojektowanej zieleni, usunięcie wymaga odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego: art. 36 ust. 1 pkt 1, gdy jest elementem prac konserwatorskich/restauratorskich, albo pkt 1b w pozostałych przypadkach.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 83f ust. 1 pkt 5; u.o.z.: art. 36 ust. 1 pkt 1 i 1b.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

„Owocowe = bez formalności” jest jednym z częstszych skrótów myślowych. Ustawa wprost przewiduje wyjątek dla terenów wpisanych do rejestru.

Martwe drzewo w zabytkowym parku - brak opłaty nie oznacza braku pozwolenia

STAN FAKTYCZNY

W zabytkowym parku stoi obumarły jesion. Właściciel uważa, że skoro drzewo jest martwe, może je usunąć bez decyzji.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy obumarcie drzewa zwalnia z pozwolenia?
- Co zmienia art. 86 ustawy o ochronie przyrody?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Martwe drzewo w zabytkowym parku - brak opłaty nie oznacza braku pozwolenia

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Samo obumarcie nie jest ogólnym zwolnieniem z obowiązku uzyskania wymaganego pozwolenia. W zabytkowym parku nadal analizuje się art. 36 ust. 1 pkt 1 albo 1b.
- Art. 86 ust. 1 pkt 10 przewiduje natomiast brak opłaty za usunięcie drzewa, które obumarło lub nie rokuje szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza.
- Osobno trzeba sprawdzić, czy drzewo nie jest złomem/wywrotem objętym szczególnym wyjątkiem art. 83f ust. 1 pkt 14.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 86 ust. 1 pkt 10, art. 83f ust. 1 pkt 14; u.o.z.: art. 36 ust. 1 pkt 1 i 1b.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Rozróżnij trzy rzeczy: obowiązek pozwolenia, obowiązek opłaty i wyjątek dla złomu/wywrotu. To nie są synonimy.

Wywrot po burzy zagraża drodze w zabytkowym parku

STAN FAKTYCZNY

Po gwałtownej burzy drzewo w parku wpisanym do rejestru zostało wyrwane z korzeniami i częściowo blokuje drogę. Właściciel chce je natychmiast usunąć.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jak rozróżnić tryb działania służb od działania zwykłego właściciela?
- Czy potrzebne jest pozwolenie z art. 36 ust. 1 pkt 1b?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Wywrot po burzy zagraża drodze w zabytkowym parku

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Jeżeli drzewo usuwa jednostka lub podmiot wymieniony w art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. a albo działanie odbywa się w ramach akcji ratowniczej z pkt 13, stosuje się szczególny wyjątek i późniejszy obowiązek informacyjny/dokumentacyjny.
- Inna osoba lub podmiot może usunąć złom/wywrot po oględzinach właściwego organu potwierdzających taki charakter.
- W przypadkach art. 83f ust. 1 pkt 13 i 14 nie wydaje się pozwolenia z art. 36 ust. 1 pkt 1b. Należy wykonać fotografie i udokumentować stan awaryjny.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 83f ust. 1 pkt 13-14 oraz ust. 2-3; u.o.z.: art. 36 ust. 1ae.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

„Niebezpieczne drzewo” nie zawsze jest ustawowym złomem lub wywrotem. Najpierw ustal stan faktyczny i podmiot usuwający.

Czynne gniazdo chronionego ptaka na drzewie przeznaczonym do wycinki

STAN FAKTYCZNY

WKZ prowadzi postępowanie dotyczące usunięcia drzewa w zabytkowym parku. Podczas oględzin stwierdzono czynne gniazdo gatunku chronionego.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy pozwolenie konserwatorskie może „przykryć” ochronę gatunkową?
- Co powinien zrobić organ?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Czynne gniazdo chronionego ptaka na drzewie przeznaczonym do wycinki

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie. Zintegrowane rozstrzygnięcie dotyczące wycinki nie uchyla zakazów ochrony gatunkowej.
- Jeżeli usunięcie spowodowałoby naruszenie zakazów wobec gatunku chronionego, art. 83c ust. 2 przewiduje zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia odpowiedniego zezwolenia na czynności podlegające zakazom.
- W protokole oględzin trzeba udokumentować ustalenia przyrodnicze i nie sprowadzać oceny wyłącznie do wartości kompozycyjnej drzewa.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 83c ust. 1-2 i przepisy o ochronie gatunkowej; u.o.z.: art. 36 ust. 1aa.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Jedna decyzja integruje część procedury wycinkowej, ale nie „kasuje” odrębnej ochrony gatunkowej.

Redukcja 45% korony „dla estetyki” w zabytkowej alei

STAN FAKTYCZNY

Zarządca zabytkowej alei planuje jednorazowo usunąć około 45% korony kilku drzew, aby „wyrównać ich wygląd”. Nie chodzi o gałęzie martwe, utrzymanie już uformowanej korony ani zabieg przywracający statykę.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jak oceniasz taki zakres cięć?
- Jaką dokumentację sprawdzasz?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Redukcja 45% korony „dla estetyki” w zabytkowej alei

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Art. 87a dopuszcza co do zasady usunięcie do 30% korony, a ponad ten próg tylko w określonych wyjątkach.
- Usunięcie ponad 30% korony dla innego celu niż ustawowe wyjątki stanowi uszkodzenie drzewa; ponad 50% - zniszczenie drzewa.
- W zabytkowej alei dodatkowo oceniam wpływ na historyczny rytm, pokrój i kompozycję. Jeżeli powołano się na zabieg statyczny, wymagana jest dokumentacja uzasadniająca, przechowywana 5 lat.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 87a ust. 1-5; u.o.z.: art. 4-6 oraz właściwy tryb art. 36/36aa zależnie od działania.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

„Pielęgnacja” nie legalizuje dowolnej redukcji korony. Najpierw sprawdź cel i procent usuwanej korony.

Nasadzenia zastępcze i opłata odroczone na 3 lata

STAN FAKTYCZNY

Organ rozważa zgodę na usunięcie dwóch drzew pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych. Dla usunięcia naliczana jest opłata.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jak działa relacja między opłatą a nasadzeniami?
- Co powinno być kontrolowane po wykonaniu nasadzeń?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Nasadzenia zastępcze i opłata odroczone na 3 lata

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Organ może uzależnić zezwolenie od nasadzeń zastępczych albo przesadzenia. Przy określaniu nasadzeń bierze pod uwagę m.in. wartość przyrodniczą, kulturową, krajobrazową i lokalizację.
- Jeżeli naliczono opłatę i jednocześnie nałożono nasadzenia/przesadzenie, termin zapłaty odracza się na 3 lata od upływu terminu wykonania tych obowiązków.
- Po okresie kontroluje się żywotność. Przy prawidłowym wykonaniu i zachowaniu żywotności należność może podlegać umorzeniu; przy niewykonaniu lub zawinionym obumarciu stosuje się odpowiednie rozliczenie.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 83c ust. 3-5, art. 84 ust. 3-8.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

W zabytkowym parku nasadzenie zastępcze nie jest tylko „liczbą drzew”. Powinno pasować do historycznej kompozycji, gatunku i miejsca.

Właściciel sieci chce usunąć drzewo z zabytkowego parku

STAN FAKTYCZNY

Operator sieci przesyłowej twierdzi, że korzenie drzewa w zabytkowym parku zagrażają funkcjonowaniu urządzenia w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy wniosek może złożyć właściciel urządzeń, a nie właściciel parku?
- Jakie dodatkowe konsekwencje należy sprawdzić?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Właściciel sieci chce usunąć drzewo z zabytkowego parku

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Tak. Art. 36 ust. 5a dopuszcza wydanie pozwolenia z art. 36 ust. 1 pkt 1b także na wniosek właściciela takich urządzeń, jeżeli drzewo lub krzew zagraża ich funkcjonowaniu.
- Przepisy art. 83e ustawy o ochronie przyrody stosuje się odpowiednio, w tym kwestie odszkodowania.
- Organ powinien zweryfikować realność zagrożenia, możliwość rozwiązania mniej ingerującego oraz wpływ usunięcia na kompozycję zabytkową.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36 ust. 5a; u.o.p.: art. 83e.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Uprawniony wnioskodawca nie oznacza automatycznie pozytywnego rozstrzygnięcia. Nadal trzeba ustalić przesłanki i wartości chronione.

Kto może kierować pracami restauratorskimi w zabytkowym parku?

STAN FAKTYCZNY

Firma przedstawia jako kierownika prac osobę z dyplomem licencjackim z kierunku związanego z zielenią i kilkuletnim doświadczeniem przy zwykłych terenach zieleni, ale bez udokumentowanych 9 miesięcy pracy przy zabytkowych parkach.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy kwalifikacje są wystarczające do kierowania pracami?
- A kto może samodzielnie wykonywać prace techniczne?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Kto może kierować pracami restauratorskimi w zabytkowym parku?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Do kierowania pracami konserwatorskimi/restauratorskimi przy parkach lub innej zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru art. 37b wymaga ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich o odpowiednim programie oraz co najmniej 9 miesięcy praktyki przy takich zabytkach (w warunkach wskazanych w ustawie).
- Dla samodzielnych prac technicznych ustawa przewiduje odrębny wariant: odpowiednie wykształcenie zawodowe związane z pielęgnacją zieleni albo co najmniej 9 miesięcy udziału w takich pracach przy zabytkach.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 37b ust. 1-3 oraz art. 37g (dokumentowanie doświadczenia).

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Nie mieszaj kwalifikacji osoby kierującej pracami z kwalifikacjami osoby wykonującej prace techniczne.

Wycinka pod inwestycję budowlaną - pozwolenie jest, ale czy można już ciąć?

STAN FAKTYCZNY

Inwestor uzyskał pozwolenie WKZ na usunięcie drzew w zabytkowym parku, ponieważ kolidują z planowanym budynkiem. Nie ma jeszcze wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę ani skutecznego zgłoszenia budowlanego.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy samo pozwolenie na usunięcie drzew wystarcza do rozpoczęcia wycinki?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Wycinka pod inwestycję budowlaną - pozwolenie jest, ale czy można już ciąć?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie zawsze. Jeżeli przyczyną usunięcia jest inwestycja wymagająca odpowiedniego pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, art. 36 ust. 1ac wiąże wykonanie wycinki z uzyskaniem właściwych rozstrzygnięć/zgłoszeń budowlanych dotyczących inwestycji kolidującej z drzewem.
- W aktach trzeba więc sprawdzić nie tylko prawomocność/ostateczność rozstrzygnięcia konserwatorskiego, lecz także spełnienie warunku inwestycyjnego.
- Wyjątki ustawowe, np. dotyczące określonych inwestycji liniowych celu publicznego, należy badać odrębnie.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36 ust. 1ac; Prawo budowlane - właściwy tryb dla inwestycji.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

„Mam pozwolenie na wycinkę” nie zawsze znaczy „mogę ciąć dziś”. Sprawdź warunki wykonania pozwolenia.



Pozwolenia i zgłoszenia konserwatorskie

6 kazusów • każda para stron działa jak fiszka: pytanie
→ odpowiedź

Roboty budowlane wyłącznie w otoczeniu zabytku

STAN FAKTYCZNY

Inwestor chce wykonać roboty budowlane na terenie stanowiącym formalnie otoczenie zabytku wpisane do rejestru. Nie ingeruje bezpośrednio w substancję samego zabytku.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Pozwolenie czy zgłoszenie do WKZ?
- Kiedy można rozpocząć prace?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Roboty budowlane wyłącznie w otoczeniu zabytku

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Po zmianach obowiązujących od 3 czerwca 2026 r. wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku jest co do zasady objęte zgłoszeniem z art. 36aa ust. 1 pkt 1.
- WKZ ma 60 dni od doręczenia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji. Można rozpocząć po bezskutecznym upływie tego terminu albo wcześniej po wydaniu przez WKZ zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu.
- Trzeba równolegle sprawdzić wymagania Prawa budowlanego.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36aa ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3-5 i 15.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Starsze materiały szkoleniowe mogą nadal mówić o pozwoleniu dla działań, które od 03.06.2026 przeszły do trybu zgłoszenia.

Niekompletne zgłoszenie z art. 36aa

STAN FAKTYCZNY

Do WUOZ wpływa zgłoszenie robót w otoczeniu zabytku. Brakuje wymaganej dokumentacji i informacji pozwalających ocenić wpływ robót.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy stosujesz zwykłe wezwanie z art. 64 § 2 KPA i „zawieszasz” termin?
- Co dzieje się z terminem 60 dni?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Niekompletne zgłoszenie z art. 36aa

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Dla zgłoszenia z art. 36aa ustawa przewiduje szczególny tryb. WKZ w drodze postanowienia nakłada obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów lub informacji w określonym terminie.
- Nałożenie obowiązku przerywa bieg 60 dni. Termin biegnie na nowo od dnia następującego po doręczeniu organowi wymaganych materiałów.
- Jeżeli obowiązek nie zostanie wykonany, WKZ wnosi sprzeciw w terminie 60 dni liczonym od dnia następującego po upływie terminu na uzupełnienie.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36aa ust. 7. KPA stosuje się z uwzględnieniem regulacji szczególnej.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Tu nie wystarczy mechaniczna odpowiedź „art. 64 KPA”. Najpierw sprawdź przepis szczególny.

Inwestor rozpoczął roboty przed upływem 60 dni od zgłoszenia

STAN FAKTYCZNY

Zgłoszenie z art. 36aa wpłynęło 10 dni temu. Inwestor rozpoczął roboty, nie mając zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jak powinien zareagować WKZ?
- Czy sam fakt złożenia zgłoszenia uprawnia do rozpoczęcia?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Inwestor rozpoczął roboty przed upływem 60 dni od zgłoszenia

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie. Samo złożenie zgłoszenia nie daje prawa do natychmiastowego działania. Uprawnienie powstaje po bezskutecznym upływie 60 dni albo po wcześniejszym zaświadczeniu WKZ o braku podstaw do sprzeciwu.
- Rozpoczęcie lub wykonanie działania przedwcześnie może uruchomić instrumenty nadzorcze. Po nowelizacji art. 43 obejmuje m.in. działania wykonywane bez wymaganego zgłoszenia, pomimo sprzeciwu albo niezgodnie ze zgłoszeniem.
- Organ dokumentuje stan faktyczny i dobiera adekwatne rozstrzygnięcie nadzorcze.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36aa ust. 3-5; art. 43 i art. 44 w brzmieniu po nowelizacji Dz.U. 2025 poz. 1673.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

„Milcząca zgoda” nie działa od dnia złożenia zgłoszenia. Kluczowy jest upływ terminu albo zaświadczenie.

Zgłoszenie sprzed ponad 2 lat - prace jeszcze się nie zaczęły

STAN FAKTYCZNY

W zgłoszeniu z art. 36aa wskazano termin rozpoczęcia prac. Inwestor nie rozpoczął ich przez ponad dwa lata i teraz chce skorzystać ze starego zgłoszenia.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy stare zgłoszenie nadal wystarcza?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Zgłoszenie sprzed ponad 2 lat - prace jeszcze się nie zaczęły

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie. Jeżeli działania nie rozpoczęły się przed upływem 2 lat od terminu ich rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu, rozpoczęcie wymaga ponownego zgłoszenia.
- W nowym postępowaniu trzeba ocenić aktualny stan zabytku, aktualną dokumentację i ewentualne zmiany prawne lub faktyczne.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36aa ust. 6.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Zapamiętaj liczbę: 2 lata dla rozpoczęcia działania objętego art. 36aa.

Zmiana sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru

STAN FAKTYCZNY

Właściciel pałacu chce zmienić sposób korzystania z części obiektu na funkcję gastronomiczną, bez istotnych robót budowlanych. Zmiana może wpływać na sposób użytkowania zabytku.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy brak robót budowlanych oznacza brak sprawy konserwatorskiej?
- Jaki tryb przewiduje obecnie ustawa?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Zmiana sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie. Art. 36aa obejmuje nie tylko roboty budowlane. Zgłoszenia WKZ wymaga również zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z niego.
- Należy ustalić zakres planowanej zmiany, wpływ na wartości zabytkowe i kompletność zgłoszenia. Jeżeli istnieją przesłanki ustawowe, WKZ może wnieść sprzeciw lub - w przypadkach przewidzianych ustawą - nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36aa ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8-10.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Brak „budowy” nie oznacza braku ochrony konserwatorskiej. Ustawa chroni także sposób korzystania z zabytku.

Wnioskodawca woli pozwolenie zamiast trybu zgłoszenia

STAN FAKTYCZNY

Planowane działanie mieści się w katalogu art. 36aa. Inwestor chce jednak uzyskać klasyczną decyzję pozwalającą, aby mieć jednoznaczne rozstrzygnięcie przed finansowaniem projektu.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy może wybrać pozwolenie?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Wnioskodawca woli pozwolenie zamiast trybu zgłoszenia

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Tak. Ustawa przewiduje możliwość wystąpienia o pozwolenie na działanie objęte co do zasady zgłoszeniem. W takim przypadku sprawa jest rozpatrywana w trybie decyzji, a nie przez oczekiwanie na brak sprzeciwu.
- W praktyce może to być racjonalne przy bardziej złożonych inwestycjach, ale organ nadal ocenia kompletność materiału i wpływ na zabytek.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 36aa ust. 13 oraz odpowiednie przepisy art. 36.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Tryb zgłoszenia nie zawsze jest jedyną drogą. Kandydat powinien znać możliwość świadomego wyboru pozwolenia.



Prawo budowlane - relacja z ochroną zabytków

4 kazusów • każda para stron działa jak fiszka: pytanie
→ odpowiedź

Roboty przy obiekcie wpisanym do rejestru - dwa odrębne reżimy

STAN FAKTYCZNY

Właściciel zabytkowego budynku otrzymał dokument konserwatorski wymagany dla planowanych robót. Uważa, że nie musi już przechodzić procedury Prawa budowlanego.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy dokument WKZ zastępuje pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowlane?
- Jaka jest kolejność?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Roboty przy obiekcie wpisanym do rejestru - dwa odrębne reżimy

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie. Reżim konserwatorski i budowlany są odrębne. Jeżeli Prawo budowlane wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, trzeba spełnić także te wymagania.
- Art. 39 Prawa budowlanego wymaga, aby przed wydaniem pozwolenia na budowę albo przed dokonaniem zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej uzyskać odpowiednio pozwolenie WKZ albo dokonać zgłoszenia do WKZ, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu.

PODSTAWA PRAWNA

Prawo budowlane: art. 39 ust. 1; u.o.z.: art. 36 ust. 8 i art. 36aa ust. 15.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Pozwolenie konserwatorskie nie jest pozwoleniem na budowę. Zgłoszenie konserwatorskie nie jest zgłoszeniem budowlanym.

Budynek tylko w gminnej ewidencji zabytków, bez wpisu do rejestru

STAN FAKTYCZNY

Budynek nie jest wpisany do rejestru, ale figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Inwestor składa wniosek o pozwolenie na roboty budowlane.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy automatycznie wymaga pozwolenia z art. 36 ustawy o ochronie zabytków?
- Jaki mechanizm przewiduje Prawo budowlane?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Budynek tylko w gminnej ewidencji zabytków, bez wpisu do rejestru

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Sam wpis do gminnej ewidencji nie jest tożsamy z wpisem do rejestru i nie tworzy automatycznie obowiązku uzyskania pozwolenia z art. 36 tylko z tego powodu.
- W postępowaniu o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu ujętego w gminnej ewidencji organ administracji architektoniczno-budowlanej prowadzi ustawowe uzgodnienie z WKZ zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego.
- WKZ ma 30 dni na zajęcie stanowiska; brak stanowiska w tym terminie traktuje się w sposób określony w art. 39 ust. 4.

PODSTAWA PRAWNA

Prawo budowlane: art. 39 ust. 3-4; u.o.z.: rozróżnienie rejestru i ewidencji.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Rejestr zabytków i gminna ewidencja zabytków to różne formy/poziomy ochrony i różne procedury.

Pozwolenie WKZ jest, ale inwestor zmienić projekt budowlany

STAN FAKTYCZNY

Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego inwestor zmienia rozwiązanie projektowe w sposób mogący wpływać na zabytek. Zmiana ma być wprowadzona do projektu budowlanego.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy można oprzeć się na starym pozwoleniu/zgłoszeniu konserwatorskim?
- Co sprawdzasz przed akceptacją zmiany?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Pozwolenie WKZ jest, ale inwestor zmienił projekt budowlany

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Trzeba porównać zmianę z zakresem i warunkami dokumentu konserwatorskiego. Jeżeli zmiana wykracza poza zatwierdzony zakres lub treść zgłoszenia, nie można zakładać, że wcześniejszy dokument nadal obejmuje nowe rozwiązanie.
- Prawo budowlane wprost wiąże istotne odstępienia z wymaganiami zawartymi w pozwoleniu konserwatorskim albo treścią zgłoszenia konserwatorskiego.
- W praktyce przed zmianą należy ustalić, czy potrzebna jest zmiana pozwolenia, nowe pozwolenie, nowe zgłoszenie lub uzgodnienie z WKZ.

PODSTAWA PRAWNA

Prawo budowlane: art. 36a w brzmieniu po zmianie Dz.U. 2025 poz. 1673; u.o.z.: art. 36 i 36aa.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Kontrola zgodności nie kończy się na sprawdzeniu, czy „jakiś dokument WKZ” znajduje się w aktach. Liczy się zakres i warunki.

Roboty ziemne przy zabytkowym parku - drzewa i archeologia

STAN FAKTYCZNY

Projekt przewiduje wykop pod instalację w zabytkowym parku. Trasa biegnie blisko starych drzew i przez teren o potencjale archeologicznym.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jakie ryzyka powinien dostrzec inspektor zajmujący się zielenią?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Roboty ziemne przy zabytkowym parku - drzewa i archeologia

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Analizuję co najmniej dwa niezależne skutki: wpływ robót ziemnych na system korzeniowy i kondycję starodrzewu oraz ryzyko naruszenia nawarstwień lub zabytków archeologicznych.
- Art. 87a ust. 1 nakazuje prowadzić prace w obrębie korzeni, pnia i korony w sposób najmniej szkodzący drzewom. Jednocześnie ustawa o ochronie zabytków może wymagać odpowiedniego trybu dla badań/robót związanych z archeologią.
- Dobra dokumentacja powinna pokazać przebieg wykupu, drzewa, strefy korzeniowe, elementy historyczne i zakres ochrony.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.p.: art. 87a ust. 1; u.o.z.: art. 36 - odpowiednio do rodzaju działań i ochrony archeologicznej; Prawo budowlane.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Nie traktuj sprawy zieleni jako izolowanej. Jedna inwestycja może jednocześnie dotyczyć przyrody, substancji zabytku i archeologii.



Kontrole, zalecenia i odbiór prac

5 kazusów • każda para stron działa jak fiszka: pytanie
→ odpowiedź

Kontrola - właściciel nie chce wpuścić pracownika WUOZ na teren

STAN FAKTYCZNY

Do WUOZ dociera dokumentacja fotograficzna sugerująca niszczenie starodrzewu na terenie wpisanym do rejestru. Właściciel odmawia wpuszczenia kontrolującego.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jakie uprawnienia ma kontrolujący?
- Czy można wezwać Policję?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Kontrola - właściciel nie chce wpuścić pracownika WUOZ na teren

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- WKZ lub upoważniony pracownik prowadzi kontrolę przestrzegania przepisów. Przy uzasadnionym podejrzeniu zniszczenia lub uszkodzenia zabytku ustawa daje prawo wstępu na teren nieruchomości.
- Kontrolujący może żądać informacji i dokumentów, sprawdzać zgodność działań z pozwoleniem i dokumentacją oraz dokonywać innych czynności określonych w art. 38.
- Jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli, WKZ może zwrócić się do właściwego komendanta Policji o pomoc.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 38 ust. 1-4b.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Upoważnienie do kontroli powinno określać m.in. osobę kontrolującą, kontrolowanego, miejsce, zakres i podstawę prawną.

Kontrolowany odmawia podpisania protokołu

STAN FAKTYCZNY

Po kontroli parku sporządzono protokół z opisem kilku nieprawidłowości. Kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami i odmawia podpisu.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy odmowa podpisu unieważnia protokół?
- Co powinien zrobić kontrolujący?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Kontrolowany odmawia podpisania protokołu

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Nie. Kontrolujący zamieszcza w protokole wzmiankę o odmowie podpisania.
- Osoba odmawiająca podpisu może w terminie 7 dni przedstawić WKZ pisemne uwagi.
- Protokół powinien opisywać stan faktyczny, stwierdzone nieprawidłowości, ich przyczyny, zakres, skutki oraz osoby odpowiedzialne - bez zastępowania faktów ocenami niepopartymi materiałem dowodowym.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 39 ust. 1-4.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Zapamiętaj: 7 dni na pisemne uwagi po odmowie podpisania protokołu.

Zły stan zabytkowego parku - zalecenia czy decyzja?

STAN FAKTYCZNY

Kontrola wykazała zaniedbania pielęgnacyjne, brak zabezpieczenia młodych nasadzeń i stopniową degradację kompozycji. Nie stwierdzono natychmiastowego działania prowadzącego do zniszczenia zabytku.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy zawsze trzeba od razu wydawać decyzję nakazową?
- Jak wygląda tryb zaleceń pokontrolnych?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Zły stan zabytkowego parku - zalecenia czy decyzja?

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Jeżeli charakter nieprawidłowości nie uzasadnia zastosowania silniejszego instrumentu, WKZ może wydać zalecenia pokontrolne z terminem usunięcia nieprawidłowości.
- Kontrolowany ma 14 dni od otrzymania zaleceń na umotywowane zastrzeżenia i dodatkowe wyjaśnienia/dokumentację. WKZ ma następnie 14 dni na zmianę zaleceń albo odmowę zmiany wraz z uzasadnieniem.
- Jeżeli charakter sprawy uzasadnia decyzję wskazaną w ustawie, organ może odstąpić od zaleceń i zastosować właściwy instrument decyzyjny.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 40 ust. 1-2b.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Zalecenia pokontrolne nie są jedynym możliwym skutkiem kontroli. Dobór instrumentu zależy od charakteru i wagi naruszeń.

Prace prowadzone niezgodnie z pozwoleniem

STAN FAKTYCZNY

Podczas kontroli stwierdzono, że wykonawca w zabytkowym parku usuwa większą liczbę drzew niż wskazana w pozwoleniu i prowadzi roboty poza zatwierdzonym zakresem.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jakie są pierwsze działania organu?
- Co należy zabezpieczyć dowodowo?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Prace prowadzone niezgodnie z pozwoleniem

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Należy dokładnie porównać stan w terenie z treścią pozwolenia, programem prac, mapą i dokumentacją. Ustalenia trzeba udokumentować fotografiami, pomiarami, protokołem i dokumentami z budowy/prac.
- Ustawa przewiduje decyzję o wstrzymaniu prac wykonywanych bez wymaganego pozwolenia albo w sposób odbiegający od jego zakresu i warunków; dalsze postępowanie naprawcze prowadzi się zgodnie z art. 44 i następnymi.
- Trzeba rozdzielić działania natychmiastowe (zatrzymanie naruszenia) od późniejszego rozstrzygnięcia co do sposobu doprowadzenia stanu do zgodności z prawem.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 38-39 oraz art. 43-45 w aktualnym brzmieniu.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Nie zaczynaj od kwalifikacji kary. Najpierw zatrzymaj ryzyko, ustal fakty i zabezpiecz dowody.

Odbiór prac - wykonano inne nasadzenia niż zatwierdzone

STAN FAKTYCZNY

Przy odbiorze rewaloryzacji parku okazuje się, że inwestor wykonał nasadzenia w innych miejscach i częściowo innymi odmianami niż przewidziano w pozwoleniu i zatwierdzonym programie.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy można podpisać odbiór „z uwagami”, skoro liczba drzew się zgadza?
- Co powinien sprawdzić inspektor?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Odbiór prac - wykonano inne nasadzenia niż zatwierdzone

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Sama liczba nasadzeń nie przesądza o zgodności. W zabytkowym założeniu znaczenie mają lokalizacja, gatunek/odmiana, rytm, relacje widokowe i warunki pozwolenia.
- Porównuję wykonanie z sentencją pozwolenia, warunkami, programem, mapą, dokumentacją powykonawczą i stanem terenowym. Odchylenia opisuję konkretnie i oceniam, czy są dopuszczalne, czy uruchamiają środki nadzorcze/naprawcze.
- Odbiór ma potwierdzać zgodność wykonania, a nie zastępować procedurę legalizowania odstępstw.

PODSTAWA PRAWNA

u.o.z.: art. 38 ust. 3 pkt 3, art. 39 oraz - przy naruszeniach - art. 43-45; warunki konkretnego pozwolenia.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

W zieleni zabytkowej „równoważna roślina” nie zawsze jest równoważna konserwatorsko.



KPA i praca na projekcie rozstrzygnięcia

6 kazusów • każda para stron działa jak fiszka: pytanie
→ odpowiedź

Zwykły wniosek o pozwolenie ma braki formalne

STAN FAKTYCZNY

Wpływa wniosek o wydanie decyzji administracyjnej. Brakuje elementu wymaganego przepisami, a sprawa nie jest szczególnym zgłoszeniem z art. 36aa.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jaki jest podstawowy tryb KPA?
- Jaki minimalny termin wyznaczasz?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Zwykły wniosek o pozwolenie ma braki formalne

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Jeżeli podanie ma inne braki niż brak adresu, organ wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pouczając, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
- Jeżeli brak dotyczy adresu i nie można go ustalić na podstawie posiadanych danych, stosuje się szczególną regułę art. 64 § 1.
- Przed użyciem art. 64 zawsze sprawdzam, czy ustawa szczególna nie ustanawia własnego trybu uzupełnienia - jak art. 36aa ust. 7.

PODSTAWA PRAWNA

KPA: art. 64 § 1-2; zasada pierwszeństwa regulacji szczególnej.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Minimalny termin z art. 64 § 2 to 7 dni, a nie „zawsze dokładnie 7 dni”. Organ może wyznaczyć dłuższy termin.

Wniosek trafił do niewłaściwego organu

STAN FAKTYCZNY

Strona składa podanie do WUOZ, ale po analizie okazuje się, że w danej sprawie właściwy jest inny organ administracji publicznej.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy należy po prostu odesłać wniosek stronie?
- Co z zachowaniem terminu?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Wniosek trafił do niewłaściwego organu

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Jeżeli organ jest niewłaściwy, powinien niezwłocznie przekazać podanie organowi właściwemu i zawiadomić o tym wnoszącego, zgodnie z art. 65 KPA.
- Prawidłowe przekazanie ma znaczenie dla ochrony strony, w tym zachowania skutków wniesienia podania w terminie w przypadkach przewidzianych KPA.
- W praktyce trzeba też odróżnić niewłaściwość organu od wewnętrznego podziału spraw pomiędzy siedzibę WUOZ i delegatury.

PODSTAWA PRAWNA

KPA: art. 65; przepisy o właściwości organów.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Nie przerzucaj na obywatela skutków łatwej do usunięcia pomyłki co do właściwości.

Przed decyzją odmowną - strona nie zna nowej opinii eksperta

STAN FAKTYCZNY

Po ostatnim piśmie strony do akt wpływa opinia dendrologiczna, która ma być istotną podstawą rozstrzygnięcia odmownego. Organ chce od razu podpisać decyzję.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Czy można wydać decyzję bez umożliwienia stronie zapoznania się z opinią?
- Kiedy można odstąpić od czynnego udziału?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Przed decyzją odmowną - strona nie zna nowej opinii eksperta

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Co do zasady nie. Art. 10 KPA wymaga zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed decyzją - możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i żądań.
- Odstąpienie jest wyjątkowe: gdy sprawa nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia albo grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Przyczyny odstąpienia trzeba utrwalić w aktach w drodze adnotacji.

PODSTAWA PRAWNA

KPA: art. 10 § 1-3; ponadto art. 7 i 77 dotyczące dokładnego wyjaśnienia sprawy i materiału dowodowego.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

„Strona już wcześniej się wypowiedziała” nie wystarczy, jeśli później pojawił się nowy, istotny dowód.

Sprawa trwa za długo - terminy KPA i ponaglenie

STAN FAKTYCZNY

Postępowanie wymaga opinii i dodatkowych oględzin. Mija miesiąc od wszczęcia, a organ wie, że nie zakończy sprawy w pierwotnym terminie.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jakie podstawowe terminy należy znać?
- Co musi zrobić organ, gdy nie zdąży?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Sprawa trwa za długo - terminy KPA i ponaglenie

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Sprawę należy załatwiać bez zbędnej zwłoki. Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna co do zasady zakończyć się w miesiąc, a szczególnie skomplikowana - w dwa miesiące, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
- Jeżeli organ nie załatwia sprawy w terminie, zawiadamia strony, podaje przyczyny zwłoki, wskazuje nowy termin i poucza o prawie do wniesienia ponaglenia.
- Przy terminach szczególnych, np. 60 dniach na sprzeciw z art. 36aa, najpierw stosuję konstrukcję właściwą dla przepisu szczególnego.

PODSTAWA PRAWNA

KPA: art. 35-37; u.o.z.: szczególne terminy art. 36aa.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Nie mieszaj „terminu na wydanie decyzji w zwykłym postępowaniu” z terminem na wniesienie sprzeciwu w procedurze zgłoszeniowej.

Projekt decyzji - zdrowe drzewa kolidują z parkingiem w zabytkowym parku

STAN FAKTYCZNY

Spółka chce usunąć trzy zdrowe lipy z wpisanego parku, aby powiększyć parking. Ekspertyza nie wykazuje zagrożenia statycznego. Drzewa tworzą historyczny szpaler ważny dla kompozycji.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jak przygotować projekt rozstrzygnięcia?
- Jakich elementów nie może zabraknąć w uzasadnieniu?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Projekt decyzji - zdrowe drzewa kolidują z parkingiem w zabytkowym parku

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Najpierw ustalam właściwy tryb (co do zasady art. 36 ust. 1 pkt 1b), status wpisu, materiał dowodowy i stanowisko strony. Ocenę opieram na konkretnych wartościach zabytkowych i przyrodniczych, a nie na ogólnym stwierdzeniu „bo to zabytek”.
- Jeżeli materiał prowadzi do odmowy, projekt decyzji powinien wskazywać organ, stronę, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie oraz podpis. Uzasadnienie powinno wskazać ustalone fakty, dowody, ocenę dowodów i wyjaśnić, dlaczego interes inwestora nie uzasadnia ingerencji w chronioną kompozycję.
- Przed wydaniem decyzji zapewniam stronie czynny udział i możliwość wypowiedzenia się o materiale.

PODSTAWA PRAWNA

KPA: art. 7, 10, 77, 80 i 107; u.o.z.: art. 4-6, art. 36 ust. 1 pkt 1b; u.o.p.: odpowiednie przepisy integrowane przez art. 36 ust. 1aa.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

Dobra decyzja nie zaczyna się od tezy „odmówić”. Zaczyna się od kompletnego stanu faktycznego, dowodów i właściwej podstawy prawnej.

Rozmowa z właścicielem pod presją - „drzewo jest moje, więc mogę je usunąć”

STAN FAKTYCZNY

Podczas oględzin właściciel podnosi głos i twierdzi, że urząd narusza prawo własności. Żąda natychmiastowej zgody na usunięcie drzewa w zabytkowym założeniu.

PYTANIA DO KANDYDATA

- Jak odpowiadasz merytorycznie i komunikacyjnie?

Odpowiedz na głos w 30-60 sekund.

Modelowa odpowiedź jest na następnej stronie.

Rozmowa z właścicielem pod presją - „drzewo jest moje, więc mogę je usunąć”

ODPOWIEDŹ MODELOWA

- Najpierw spokojnie wyjaśniam, że własność nie wyłącza ustawowych form ochrony zabytków i przyrody, a zadaniem organu jest ustalenie właściwego trybu i ochrony wartości wskazanych prawem.
- Oddzielam ocenę człowieka od oceny wniosku: proszę o dokumenty, wyjaśniam kolejne etapy, terminy i możliwość wypowiedzenia się co do materiału. Nie obiecuję wyniku przed zakończeniem postępowania.
- W argumentacji odwołuję się do konkretnego zakresu wpisu, stanu drzewa i przepisów, a nie do autorytetu urzędu. To realizuje zasady informowania, zaufania, proporcjonalności i czynnego udziału strony.

PODSTAWA PRAWNA

KPA: art. 8-11; u.o.z.: art. 4-6 i właściwy tryb art. 36/36aa; u.o.p. - zależnie od stanu faktycznego.

PUŁAPKA REKRUTACYJNA

To kasus kompetencyjny równie ważny jak prawny: w ogłoszeniu wskazano argumentowanie, komunikację i odporność na stres.

12 pytań, które zadaj sobie w każdym kazusie

1-4. Kwalifikacja

Co dokładnie jest wpisane? Jaki jest zakres ochrony? Jaki rodzaj czynności? Czy istnieje wyjątek?

5-8. Procedura

Kto jest organem? Pozwolenie czy zgłoszenie? Jakie dokumenty? Jaki termin?

9-12. Bezpieczeństwo rozstrzygnięcia

Czy są gatunki chronione? Czy działa Prawo budowlane/archeologia? Czy strona miała czynny udział? Jak sprawdzę wykonanie?

Zdanie otwierające dobrą odpowiedź

„Najpierw sprawdziłabym/sprawdziłbym zakres wpisu do rejestru i dokładnie zakwalifikował planowane działanie, bo od tego zależą organ, tryb i relacja z ustawą o ochronie przyrody oraz Prawem budowlanym.”

Zdanie zamykające

„Rozstrzygnięcie oparłabym/oparłbym na udokumentowanym stanie faktycznym, zapewniając stronie czynny udział i wskazując konkretne warunki oraz sposób późniejszej kontroli ich wykonania.”

Materiały wykorzystane

Ogłoszenie nr 167666 / 04.09.2026

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku - inspektor/inspektorka ochrony zabytków, zabytkowe zespoły dworskie i pałacowo-ogrodowe, parki, cmentarze i zieleń.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1292 czytany łącznie z późniejszymi zmianami, w szczególności Dz.U. 2025 poz. 1673 (wejście w życie 03.06.2026) i Dz.U. 2026 poz. 483.

Ustawa o ochronie przyrody

Tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 13, w tym art. 83-87a.

Kodeks postępowania administracyjnego

Tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 1691.

Prawo budowlane

Tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 524, w tym art. 39 i relacja z dokumentami konserwatorskimi.

Weryfikacja zmian 2026

Oficjalny Elektroniczny Dziennik Ustaw (ELI), stan sprawdzony na 18.09.2026.

Ważne

To materiał szkoleniowy do przygotowania do rekrutacji, a nie opinia prawna. W realnej sprawie należy sprawdzić aktualny tekst przepisów, decyzję o wpisie konkretnego zabytku oraz aktualne formularze i praktykę właściwego WUOZ.